

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 633/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายวีระ แสงเป่า

จำเลย

นายวีระ แสงเป่า จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 339 ฯลฯ จำเลยอายุ 19 ปี ลดมาตราส่วนโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 76 ลงโทษจำคุก 5 ปี คำรับของจำเลยในชั้นจับกุมตลอดจนการนำขึ้นที่
เกิดเหตุเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษตามมาตรา 78 ลดหนึ่งใน
สามคงจำคุกจำเลยไว้ 3 ปี 4 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 339 วรรคสอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 40 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 31)

คำสั่ง

พิจาระห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่ายังไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว
ในระหว่างนี้ จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่ายังไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว
ในระหว่างนี้ จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(ปชา วรรณพินิจ-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เสียง ตริวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ